I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN EYH/1068/2026, de 14 de octubre, por la que se resuelve el recurso de reposición presentado por la Confederación General del Trabajo C.G.T. en la Administración de la Comunidad de Castilla y León contra la Orden EYH/918/2026, de 15 de septiembre, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Por Acuerdo 77/2024, de 1 de agosto, de la Junta de Castilla y León, se aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Economía y Hacienda (B.O.C. y L. n.º 154, de 8 de agosto de 2024), en la que se incluía, entre otros, el puesto de trabajo n.º 770980 (Jefatura de Servicio), cuya forma de provisión es la libre designación.

Segundo.– La Confederación General del Trabajo C.G.T. en la Administración de la Comunidad de Castilla y León interpuso recurso contencioso-administrativo, tramitado como Procedimiento Ordinario n.º 1045/2024 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que fue resuelto mediante Sentencia n.º 263/2026, de 9 de marzo de 2026, cuyo fallo a tenor literal es el siguiente:

«FALLAMOS: Primero: Estimar parcialmente el presente recurso contencioso administrativo n.º 1045/2014 interpuesto por la representación procesal del Sindicato Confederación General del Trabajo de Castilla y León contra el Acuerdo 77/2024, de 1 de agosto de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba la modificación la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Economía y Hacienda (B.O.C. y L. n.º 154, de 8 de agosto de 2024.

Segundo: Como consecuencia de ello se anula por su disconformidad a derecho la forma de provisión de libre designación respecto de los siguientes puestos de trabajo: […] 770980.»

Tercero.– Por Orden EYH/918/2026, de 15 de septiembre (B.O.C. y L., de 21 de septiembre) se anunció convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Supervisión Continua, código RPT 770980, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad adscrita a esta Consejería de Economía y Hacienda.

Cuarto.– El día 29 de septiembre de 2026, la Confederación General del Trabajo C.G.T. en la Administración de la Comunidad de Castilla y León presenta recurso de reposición contra la citada EYH/918/2026, de 15 de septiembre, solicitando la anulación de la convocatoria pública por el sistema de libre designación del puesto de trabajo afectado (770980 Jefe de Servicio), así como su publicación en el boletín oficial correspondiente.

Quinto.– Con posterioridad a la interposición del citado recurso de reposición, y durante su tramitación, se ha puesto de manifiesto el criterio de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en relación con la Sentencia núm. 263/2026, de 9 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada en el procedimiento ordinario núm. 1045/2024. Y si bien dicha sentencia no ha adquirido firmeza formal, al haberse preparado recurso de casación por la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), admitido mediante Auto de 29 de septiembre de 2026, ha de considerarse que los razonamientos contenidos en aquella resolución judicial respecto de la forma de provisión de los puestos afectados constituyen el criterio jurídico que debe observar la Administración autonómica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Es competente para resolver el recurso de reposición el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 61.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segundo.– El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.– La recurrente está legitimada para interponer el presente recurso, por ostentar la condición de interesada, de conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.– La recurrente alega que se ha procedido a la publicación en el B.O.C. y L. de la Orden EYH/918/2026, de 15 de septiembre para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo n.º 770980, pese a existir pronunciamiento judicial que declara la disconformidad a derecho de dicha forma de provisión respecto de ese puesto.

Quinto.– La Administración Autonómica no ha impugnado en vía casacional ante el Tribunal Supremo la Sentencia n.º 263/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por lo que, a pesar de la falta de firmeza formal de la cosa juzgada en dicha Sentencia, se considera, sin embargo, que los razonamientos expuestos en sus fundamentos de derecho son materialmente firmes en lo que refiere precisamente a la forma de provisión de los puestos de libre designación referidos y enumerados en el fallo.

Visto cuanto antecede y los preceptos mencionados,

RESUELVO

Primero.– Estimar el recurso de reposición interpuesto por Confederación General del Trabajo C.G.T. en la Administración de la Comunidad de Castilla y León contra la Orden EYH/918/2026, de 15 de septiembre, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita, y en consecuencia, dejar sin efecto la convocatoria del referido puesto de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número 183, de fecha 21 de septiembre de 2026.

Segundo.– Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, así como su notificación al recurrente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid o en el de la circunscripción en la que tenga usted su domicilio, siempre que éste se encuentre en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a su elección, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 14 de octubre de 2026.

El Consejero de Economía
y Hacienda,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

CV: BOCYL-D-19102026-202-10